

kautta. Kokonaisvaltaisuutta ovat korostaneet myös erilaiset strategiat ja ohjelmat, taustallaan kansainväliset sopimukset, kuten luvussa 3.2 on kuvattu. Silti haasteet rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen ja suojelun käytännöissä jatkuvat – tai pikemminkin toistuvat. Toimintaympäristön muutokset ovat merkinneet osin paluuta siihen lähtöruutuun, josta 1960–1970-luvulla keskusteltiin paljon: rakennussuojelun ja teknistaloudellisten kysymysten ristiriitaan sekä yksityistaloudellisten ja yhteisten etujen törmäykseen.

nyt on ihan samat merkit kuin silloin 60-luvulla, 70-luvulla kun purettiin paljon ja ihan samat argumentit. (H14)

Samalla kun monet tutkijat pitävät velvoittavaa sääntelyä välttämättömänä ympäristönäkökohtien turvaamiseksi, on myös esitetty kritiikkiä *pelkän* lainsäädännön potentiaalista ratkoa systeemisiiä kestävyys siirtymän kaltaisia ongelmia eri aloilla hallinnon kompleksisuuden lisääntyessä ja kumppanuuksien roolin kasvaessa.⁶⁵⁸ Maankäyttö- ja rakennuslakikaan ei ole onnistunut ohjaamaan kestävään kehitykseen, laadukkaaseen suunnitteluun, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutteisuuteen, vaikka ne on asetettu lain yleiseksi tavoitteeksi.⁶⁵⁹ Tutkimusaineistoissa tulee esiin, ettei viranomaisohjauskaan systemaattisesti ota kestävyden tavoitteita huomioon. Toisaalta sillä ei usein ole vaikutusvaltaakaan asioihin valvontavastuun kavennuttua.

museosektori on silloin tällöin lausunnoissa ottanut nää (kestävän kehityksen) asiat huomioon ja myö ELYssä on ehkä enemmän koettu, että vaikka yksittäinen rakennushanke, niin onko sillä vaikutusta. (H4)

Yli kaksikymmentä vuotta voimassa olleen maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaiset suojelun tavoitteet ovat lakiin tehtyjen lukuisten muutosten ja oikeudellisten tulkintojen myötä vähitellen murtuneet – jos ne koskaan toimivatkaan. Arkkitehti Tommi Lindh totesi jo vuonna 2004, ettei (tuolloin vasta muutaman vuoden voimassa olleen) lain hengen mukaisia kaavallisen suojelun mahdollisuuksia juuri hyödynnetä, vaan suojelu on pahimmillaan satunnaista ja määräykset löysiä.⁶⁶⁰ Sittenkin kulttuuriympäristön suojelun tila on kuin varkain entisestään kaventunut norminpurkamiseen tähtäävin poliittisin päätösin, joilla ei ole sanoitettu – jos tarkoitettukaan – suojelun rapauttamista.

Suojelumääräysten purkamisen tutkiminen on täysin mahdollista. (Uusimaa 19.10.2020 YIT työstää Etolan korttelia)

Kulttuuriympäristöstrategian arvioinnissa todettiin, että kulttuuriympäristönäkökulma on jäänyt kaavoituksessa muita näkökulmia heikompaan asemaan ja rakennussuojelulainsäädäntöä pidetään liian heikkona. Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen koetaan vaikeana, koska lainsäädännön ohjausvaikutus ei riitä.⁶⁶¹ Maankäyttö- ja rakennuslaki kyllä *mahdollistaa* lain tavoitteisiin kirjatun kestävä kehityksen ja kansalaisten osallisuuden huomioon ottavan aluei-

⁶⁵⁸ Lähteenmäki-Smith & Manu 2023, s. 51, 59.

⁶⁵⁹ MRL 132/1999, 1§.

⁶⁶⁰ Lindh, T. 2004. Moderni rakennusperintömme uhattuna. S. 65.

⁶⁶¹ Owat Group Oy 2021, s. 50.